

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6603/2541

พนักงานอัยการ จังหวัด ยะลา
นาย มะซอเร กือเดาะ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 336

ขณะเกิดเหตุมีคนร้ายลักเงินสดจำนวน 1,400 บาทของผู้เสียหายไปโดยสุจริต และโดยฉกฉวยไปซึ่งหน้าผู้เสียหาย การที่จำเลยทั้งสองได้วิ่งไปพร้อมกับม. คนร้ายอีกคนหนึ่ง ในช่วงระยะเวลาที่คนร้ายได้หยิบเงินของผู้เสียหายโดยฉกฉวยไป แม้ไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นคนที่หยิบเงินของผู้เสียหายไปก็ตาม แต่เมื่อจำเลยทั้งสองหรือม. คนใดคนหนึ่งเป็นผู้หยิบเงินของผู้เสียหายไป โดยก่อนการกระทำผิด จำเลยทั้งสองกับม. ได้เดินผ่านหน้าร้านของผู้เสียหายหลายรอบ แล้วแยกกัน อยู่ด้านหน้าและด้านหลังของผู้เสียหาย จากนั้นจึงลงมือ กระทำผิดแล้วพากันวิ่งหนีพร้อมกันไปเช่นนี้ แสดงให้เห็นชัดแจ้งว่าจำเลยทั้งสองกับ ม. มีเจตนาร่วมกันกระทำผิดมาตั้งแต่เริ่ม ก่อนการกระทำผิดแล้ว จำเลยทั้งสอง จึงเป็นตัวการในการกระทำความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 336 ประกอบมาตรา 83

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2539 เวลากลางวันจำเลยทั้งสองกับพวกอีกคนหนึ่งซึ่งยังไม่ได้ตัวมาฟ้องร่วมกันลักเงินสดจำนวน 1,400 บาท ของนาย มะแซ ดอเลาะผู้เสียหายไปโดยทุจริต โดยฉกฉวยไปซึ่งหน้า ขอให้ลงโทษตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 336, 83 กับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้เงินสด
จำนวน 1,400 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 336, 83 ให้จำคุกคนละ 2 ปี จำเลยที่ 2 อายุไม่เกิน 17 ลดมาตราส่วนโทษให้
กึ่งหนึ่ง เป็นจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 1 ปี ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุกจำเลยที่
1 มีกำหนด 1 ปี 4 เดือน จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 8 เดือนให้จำเลยทั้งสองร่วมกัน
ใช้เงินสดจำนวน 1,400 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 1
ปี 6 เดือน จำเลยที่ 2 มีอายุไม่เกิน 17 ปีลดมาตราส่วนโทษให้กึ่งหนึ่งแล้ว จำคุก
จำเลยที่ 2 มีกำหนด 9 เดือนลดโทษให้จำเลยทั้งสองคนละหนึ่งในสาม คงจำคุก
จำเลยที่ 1 มีกำหนด 1 ปี จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 6 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไป
ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสองฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้น
ต้นอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุในฟ้อง
มีคนร้ายลักเงินสดจำนวน 1,400 บาทของผู้เสียหายไปโดยทุจริตและโดยฉกฉวยไป
ซึ่งหน้าผู้เสียหายคดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองว่าจำเลยทั้งสอง
กระทำผิดตามฟ้องหรือไม่ โจทก์มีผู้เสียหายเบิกความว่าพยานมีอาชีพขายยาปะ
สังกะสีที่ตลาดเสรี วันเกิดเหตุพยานขายของตามปกติ เวลาประมาณ 14 นาฬิกา

เห็นเด็กชายวัยรุ่น 3 คน เดินไปมาหน้าร้านพยาน 4 ถึง 5 รอบ วัยรุ่นดังกล่าวสายตามาอยู่ที่พยานชายของ พยานจำวัยรุ่นดังกล่าวได้คือจำเลยที่ 1 ที่ 2 เป็นเด็ก 2 ใน 3 คนที่เห็น ต่อมาได้แยกกันอยู่ด้านหน้าพยาน 2 คน คือจำเลยที่ 1 ที่ 2 และด้านหลัง 1 คน จำเลยที่ 1 ที่ 2 มาหยิบเงิน ใครจะเป็นคนเอามือหยิบจำไม่ได้ จำเลยทั้งสองหยิบเงินไป 1,400 บาท ขณะเกิดเหตุพยานกำลังนับเงินในกระเป๋าออกสื่อ พยานยืนขึ้นวิ่งไล่ตามแล้วล้มลง พยานไม่ได้ร้องตะโกน แนนหน้าอกเป็นลมสลบไป เมื่อพยานรู้สึกหายเหนื่อยแล้วไปแจ้งความตำรวจ ตำรวจอยู่ที่มุมไฟแดงหน้าสถานีรถไฟ ต่อมาทราบที่สามารถจับกุมคนร้ายได้ 2 คน คนร้ายที่ ตำรวจจับกุมได้คือ จำเลยที่ 1 ที่ 2 ตำรวจได้พาพยานไปชี้ตัวคนร้าย พยานยืนยันว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 เป็นคนร้ายที่หยิบเงินของพยานไปเงินที่ถูกลักไปไม่ได้คืน เห็นว่า ผู้เสียหายไม่เคยรู้จักจำเลยทั้งสองมาก่อน จึงไม่มีเหตุที่ผู้เสียหายจะกล่าวปรักรปจำเลยทั้งสอง ทั้งขณะเกิดเหตุเป็นเวลากลางวัน และก่อนเกิดเหตุจำเลยทั้งสองกับพวกได้เดินไปมาอยู่หน้าร้านผู้เสียหาย 4 ถึง 5 รอบ ผู้เสียหายย่อมมีโอกาสสังเกตจดจำจำเลยทั้งสองได้นอกจากนั้นเมื่อเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมจำเลยทั้งสองได้ในระยะเวลาใกล้เคียงกับตอนเกิดเหตุ ผู้เสียหายได้ยืนยันว่าคนที่อาสาไปตามเพื่อนเป็นบุคคลคนเดียวกับที่เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมก็ไม่ใช่ข้อพิรุธว่าผู้เสียหายจะจำคนร้ายผิดคนหรือเป็นการปรักรปจำเลยทั้งสอง หรือจำเลยทั้งสองมิใช่คนร้าย เนื่องจากผู้เสียหายได้ตอบโจทก์ถามถึงไว้ว่า เหตุที่ตอบทนายจำเลยไปเนื่องจากล้าแล้วเกิดความไม่เข้าใจ ซึ่งแสดงอย่างชัดเจนว่าผู้เสียหายยืนยันจำเลยทั้งสองเป็นคนร้าย มิใช่คนเดียวกับคนที่อาสาผู้เสียหายไปตามเพื่อน คำเบิกความของผู้เสียหายจึงมีน้ำหนักเชื่อถือว่าเบิกความไปตามความเป็นจริงและแม้ผู้เสียหายจะไม่ยืนยันว่า จำเลยคนใดเป็นคนหยิบเงินของผู้เสียหายไปก็ตามแต่ก็ได้ให้ความว่าจำเลยทั้งสองได้ให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมว่าได้ร่วมกับพวกที่หลบหนีไปวิ่งราวทรัพย์ของผู้อื่นตามบันทึกการจับกุมเอกสารหมาย จ.1 ซึ่งจำเลยทั้งสองได้ลงชื่อไว้โดยจำเลยที่ 1 มิได้โต้แย้งบันทึกการจับกุมดังกล่าว

ส่วนจำเลยที่ 2 คงระบุแต่เพียงว่า เจ้าพนักงานตำรวจได้ให้พยานเซ็นชื่ออย่างเดียว ไม่ได้อ่านให้พยานฟังนั้นไม่ได้ความแน่ชัดว่าให้จำเลยที่ 2 ลงชื่อในหนังสือหรือ เอกสารใดดังนั้น จึงรับฟังได้ว่า บันทึกการจับกุมเอกสารหมาย จ.1 จำเลยทั้งสองได้ ลงชื่อไว้และให้การรับสารภาพด้วยความสมัครใจยอมนำมาพิจารณาประกอบได้ นอกจากนั้นยังได้ความจากร้อยตำรวจตรีสนั่น สุระวิทย์ พนักงานสอบสวนว่าได้แจ้ง ข้อหาว่าจำเลยทั้งสองร่วมกันวิ่งราวทรัพย์ จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพซึ่งคำ ให้การของจำเลยทั้งสองในชั้นสอบสวนตามบันทึกคำให้การของผู้ต้องหาเอกสาร หมาย จ.3 และ จ.4 แม้จะไม่ได้ความชัดแจ้งว่าเป็นการให้การรับสารภาพ เนื่องจาก จำเลยทั้งสองไม่ยอมรับว่าเป็นคนหยิบเงินของผู้เสียหายโดยฉกฉวยไป แต่เป็นการ กระทำของนายมะนาเซคนร้ายอีกคนหนึ่ง โดยจำเลยทั้งสองมิได้วางแผนกับนายมะ นาเซก่อนก็ตามแต่ก็ได้ความว่าจำเลยทั้งสองได้วิ่งไปพร้อมกับนายมะนาเซซึ่งตรงกับ ช่วงระยะเวลาที่ผู้เสียหายยืนยันว่าคนร้ายได้หยิบเงินของผู้เสียหายโดยฉกฉวยไป ดังนี้ แม้ผู้เสียหายไม่ยืนยันว่าคนใดเป็นคนที่หยิบเงินของผู้เสียหายไป ก็ตาม พฤติการณดังกล่าวก็รับฟังได้ว่าจำเลยทั้งสองกับนายมะนาเซคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ หยิบเงินของผู้เสียหายไปเมื่อคนหนึ่งเป็นผู้หยิบเงินของผู้เสียหายไป โดยก่อนการกระ ทำผิดจำเลยทั้งสองกับนายมะนาเซได้เดินผ่านหน้าร้านของผู้เสียหายหลายรอบ แล้วแยกกันอยู่ด้านหน้าและด้านหลังของผู้เสียหายจากนั้นจึงลงมือกระทำผิดแล้วพากันวิ่งหนีพร้อมกันไปเช่นนี้แสดงให้เห็นชัดแจ้งว่าจำเลยทั้งสองกับนายมานะเซมิ เจตนาร่วมกันกระทำความผิดมาตั้งแต่เริ่มก่อนการกระทำผิดแล้วและได้ร่วมกันเป็น ตัวการในการกระทำความผิดด้วย พยานหลักฐานโจทก์ดังกล่าวมานี้มีน้ำหนักรับฟังได้ โดยปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยทั้งสองได้ร่วมกับพวกกระทำผิดตามฟ้อง ส่วนจำเลย ทั้งสองนำสืบว่ามีได้ร่วมกระทำความผิด แต่เป็นผู้ไปติดตามนายมะนาเซที่วิ่งราวทรัพย์ ของผู้เสียหายไปนั้นไม่มีน้ำหนักหักล้างพยานโจทก์ได้

(ชวลิต ธรรมฤษฎ-ทวีชัย เจริญบัณฑิต-พิชัย เตโชพิทยาบูล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ